

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 18

- 1 C** Aunque María Ángeles tomó posesión en 2005 no está en el Régimen Especial de Funcionarios porque a través del RD 480/1993, los funcionarios de una administración local a nivel municipal quedaban encuadrados automáticamente en el Régimen General. Con respecto a José Alberto, además de la aplicación del RD 480/1993, le es de aplicación el RDL 13/2010. La cual establece que todos los funcionarios de carrera que ingresen en cualquier administración a partir del 1 de enero de 2011 quedan encuadrados en el Régimen General. (Disposición Adicional Tercera de la Ley General de la Seguridad Social).(TEMA 2)
- 2 D** El procedimiento de deducción viene regulado en el artículo 39.1 del RD 1415/2004. El cual establece “si el deudor fuese una Administración pública, (...), transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquiriera firmeza en vía administrativa la reclamación de deuda o el acta de liquidación, en los casos en que éstas procedan, sin que se haya satisfecho la deuda, la Tesorería General de la Seguridad Social iniciará el procedimiento de deducción sobre las cantidades que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, deban transferirse a la entidad deudora”. (TEMA 6)
- 3 C** Conforme al artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social y al artículo 10 del RD 1415/2004, “cuando los sujetos responsables del pago no hubieran cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29, se aplicará el recargo del 35 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir de la terminación de dicho plazo de ingreso”. (TEMA 5)
- 4 A** Aunque la deuda de 180.000 obligaría a la constitución de garantías porque la deuda supera los 150.000 euros, el artículo 33 del RD 1415/2004, que regula las garantías, establece en su apartado 4, que “no será necesaria la constitución de garantías cuando el solicitante sea la Administración General del Estado, una comunidad autónoma, una entidad de la Administración local u organismos o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de cualquiera de tales Administraciones, siempre que no actúen en el tráfico jurídico bajo forma societaria mercantil”. (TEMA 5)
- 5 B** Conforme al artículo 23.5 de la Ley General de Seguridad Social “el principal de la deuda, los recargos sobre ella y las costas del procedimiento que fueran objeto de aplazamiento devengarán interés, que será exigible desde su concesión hasta la fecha de pago, conforme al interés de demora que se encuentre vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento. (...)”. (TEMA 5)
- 6 B** Álvaro se considerará, de pleno derecho, en situación de alta a efectos del accidente sufrido el 8 de marzo. Esta presunción “iuris et de iure” se encuentra recogida en los artículos 29.2 y el artículo 35.5 del RD 84/1996. Estos artículos establecen que “los trabajadores por cuenta ajena y asimilados incluidos en el campo de aplicación de los regímenes del sistema de la Seguridad Social se considerarán, de pleno derecho, en situación de alta en ellos a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades

profesionales, desempleo, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, aunque su empresario hubiera incumplido sus obligaciones al respecto. Estas altas de pleno derecho a que se surtirán los efectos que la Ley les atribuye sin necesidad de reconocimiento del derecho a las mismas y sin perjuicio de la obligación de los empresarios de solicitar el alta de los trabajadores o de que, en su caso, deban promoverse las demás actuaciones que procedan y sin perjuicio, asimismo, de las responsabilidades a que hubiere lugar” (TEMA 3)

7 C

La respuesta a esta pregunta la encontramos en el artículo 65 del RD 1415/2004, que regula las actas de liquidación. Siendo el instrumento que utiliza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para liquidar las cuotas cuando existen faltas de afiliación o alta de trabajadores en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. (TEMA 5)

8 B

Cuidado para quienes hayáis seleccionado la opción a), ya que esta solo sería válida para la reclamación de la deuda por cuotas y conceptos de recaudación conjunta. El plazo reglamentario de ingreso será el establecido en el artículo 55.2 del RD 1415/2004, el cual establece que “aquél se iniciará con la notificación de la reclamación de deuda y finalizará el último día hábil del mes siguiente al de dicha notificación”. Por tanto, si la notificación, por parte de la Tesorería, fue realizada el 27 de mayo, la empresa tendrá hasta el 30 de junio para hacer efectivo el ingreso. (TEMA 5).

9 C

Aunque José Javier sea primo de Andrés, no existe convivencia con éste. Por lo que, no podemos aplicar el artículo 12 de la Ley General de la Seguridad Social, el cual establece la obligatoriedad, salvo prueba en contrario, de darse de alta como trabajador por cuenta propia o autónomos a los familiares del titular del negocio hasta el segundo grado de consanguinidad/afinidad, que convivan en su hogar y estén a su cargo. (cuarto grado de consanguinidad). Por tanto, debemos tratar a José Javier como un trabajador por cuenta ajena en base al artículo 7 y 136 de la Ley General de la Seguridad Social. (TEMA 2)

10 B

En base a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 1415/2004, “el principal de las deudas con la Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria devengará intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso”. Si el plazo reglamentario de las cuotas de julio es agosto, el devengo de intereses comenzará el 1 de septiembre. (TEMA 5)

11 C

La justificación de esta respuesta la encontramos en el artículo 85 del RD 1415/2004. Concretamente en su apartado 1.a), el cual nos indica que la providencia de apremio se expedirá sin necesidad de reclamación de deuda previa, por falta de ingreso de la totalidad o de alguna de las aportaciones que integran la cuota, respecto de trabajadores dados de alta e incluidos en las liquidaciones practicadas por la Tesorería dentro de plazo, cuando la deuda estuviese correctamente calculada. Es decir, si Andrés cumplió con sus obligaciones de liquidación (comunicó lo que debía), la Tesorería ya tiene un título ejecutivo válido para apremiarle directamente si el pago no se realiza.

12 C

El embargo de bienes inmuebles viene regulado en el artículo 103 del RD 1415/2004. En su apartado segundo, establece que “el embargo de bienes inmuebles se notificará al deudor, a su cónyuge, a los terceros poseedores, a los acreedores hipotecarios y a los anotantes anteriores”. Algunos habréis indicado la opción a), donde se notifica también a la Agencia Tributaria. Pero si os fijáis, la anotación de embargo es posterior, no anterior. (TEMA 6)

13 A

Para determinar el tipo de enajenación debemos acudir al artículo 111 del RD 1415/20004. Este artículo nos indica que “la valoración obtenida según los criterios del artículo anterior servirá como tipo para la enajenación”. Es decir, si nos remitimos al artículo anterior, 110, establece que “los órganos de recaudación, en su caso, y aquellas personas o entidades que designe la Tesorería General de la Seguridad Social procederán a valorar los bienes embargados con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración. Cuando los bienes de que se trate, en función de la legislación aplicable, tengan precio tasado para su enajenación, será éste el que se considere para los trámites de la enajenación”. Por tanto, el tipo de enajenación será de 15.000 euros. (TEMA 6)

14 C

Los requisitos para acceder a la jubilación activa vienen recogidos en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social. Estos son:

Siempre que en la fecha de cumplimiento de la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en la Disposición Transitoria 7ª para el año 2026, o en el artículo 205.1.a) a partir de 2027, se hubiera reunido el período mínimo de cotización de 15 años.

Del periodo mínimo de cotización de 15 años, 2 años deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

Y entre la fecha de cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y la del hecho causante de la pensión de jubilación haya transcurrido al menos un año.

Tras la reforma de las pensiones, eliminaron la obligación de tener derecho al 100% de la base reguladora para acceder a la jubilación activa. (TEMA 10)

15 D

El porcentaje del importe de la pensión de jubilación se calculará en función del número de años que se haya demorado el acceso a dicha pensión de acuerdo a una escala establecida en el artículo 214.2 de la Ley General de la Seguridad Social. En la escala se establece que “si se demora tres años el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje será del 65 por ciento de la pensión”. Además, “el porcentaje que resulte de la escala anterior se incrementará 5 puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos que permanezca en la situación de jubilación activa”. Si Pedro parte del 65% por demorar su acceso tres años y posteriormente permanece un año compatibilizando la jubilación activa con el trabajo, este porcentaje se incrementará en un 5% más. Pasando al percibo del 70% de la pensión (65+5). (TEMA 10)